环球时报/2024 年/4 月/9 日/第 015 版
国际论坛

邯郸初中生被害案，让法律照亮公平正义

4 月 8 日，河北省人民检察院就河北邯郸初中生被害案发布案情通报，明确表明经最高人民检察院审查，将依法追究故意杀人致被害人死亡的张某某、李某及马某某 3 人的刑事责任。通报中提到的“ 核准追诉 ”，是依据 2021 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》在刑法第 17 条新增的第 3 款规定：“ 已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。” 这一规定将我国的刑事责任年龄从之前的 14 周岁，个别性地、有条件地下调到 12 周岁，为在司法体系内处理低龄未成年人的严重暴力犯罪提供了渠道路径。

邯郸初中生被害案自披露以来，在社会上引发了广泛讨论。案件细节的恶劣程度，超出了人们对未成年人犯罪的一般印象，对公众心理的冲击可想而知，因此“ 严惩凶手 ”的呼声不绝于耳。在未成年人恶性犯罪不断低龄化的背景下，这起案件如何判决，从某种意义上说将具有标志性意义。刑法修正案（十一）对刑事责任年龄作出的调整，正是通过这起典型个案被公众进一步知悉，这对遏制未成年人犯罪具有示范意义。尤其在校园霸凌事件时有发生的当下，邯郸初中生被害案对未成年人的家庭教育、学校教育，也会起到警示作用。

审判机关作出司法判决需要根据严密的证据和事实，并依照法律规定和法定程序来进行，因为只有严格遵守法律规定，维护法律的权威性，才能保障公平正义。同时，依法办案与回应舆论诉求并不冲突，河北省检察机关发布的这份通报，正是考虑到公众关切，在经过法定程序后，给出的一个明确答复。我们也相信，对此案的判决将是严谨、经得起时间检验的，公众应对相关机构的专业性有着充分信心。

同时也要看到，治理未成年人犯罪，尤其暴力犯罪是一个社会性难题，也是一个系统性工程。在对个案的严肃追惩之外，对未成年人不当行为的矫治要靠家庭、靠学校，也要靠整个社会来共同努力。将惩罚和教育相结合，才能避免再次出现类似涉未成年人的恶性案件，尤其是防止未成年人犯罪案件的发生，防止出现更多未成年受害者。

邯郸初中生被害案给家长们也提了一个醒：既要保护好自己的孩子远离诸如校园霸凌一类的伤害，也要提醒孩子不要抱着侥幸心理触碰法律底线，防止因为一时纵容让孩子在不当行为的路上越走越远，以致滑入犯罪的深渊。从监护人和教育者的角度看，该案提供了诸多教训和镜鉴。在学校里，老师有没有给予学生正确的引导和密切的关注；在校园外，孩子有没有接触到不良信息、结交到不好的朋友，等等，都是需要引起我们重视的。

司法公正是在一桩桩具体案件的审理和判决中体现出来的，这一次同样也不会例外。同时，进一步加大预防和治理未成年人犯罪的力度，让悲剧不再重演，让每一名未成年人健康成长，社会每一个相关环节都不能缺位。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net